Análisis Estructural de la Nueva Política Farmacéutica Nacional

Radiografía Sistémica de la Sentencia de Segunda Instancia del Consejo de Estado

Autoría y Análisis:	Fundación Observamed STAR
Tribunal:	Consejo de Estado, Sección Primera
Magistrado Ponente:	Pablo Andrés Córdoba Acosta
Radicación Única:	25000-23-41-000-2019-00763-02
Fecha de Decisión:	17 de septiembre de 2026
Enfoque del Documento:	Diagnóstico, Tratamiento y Pronóstico Institucional de la Política de Medicamentos

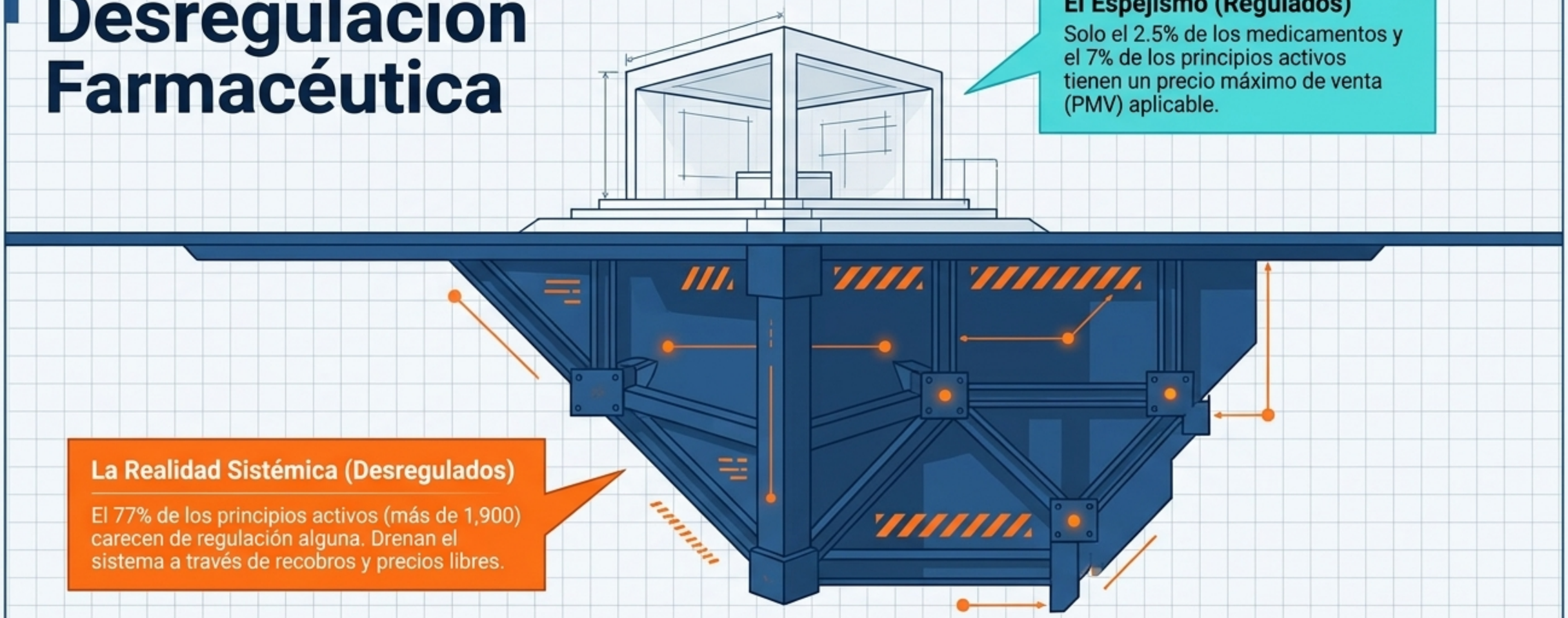
Gemini Notebook

Los Motores de la Acción: Convergencia Institucional y Civil



Gemini Notebook

La Patología de la Desregulación Farmacéutica



El Espejismo (Regulados)

Solo el 2.5% de los medicamentos y el 7% de los principios activos tienen un precio máximo de venta (PMV) aplicable.

La Realidad Sistémica (Desregulados)

El 77% de los principios activos (más de 1,900) carecen de regulación alguna. Drenan el sistema a través de recobros y precios libres.

El Impacto: El mercado opera bajo un régimen de libertad vigilada ineficaz, obligando a asumir precios sin techo.

Gemini Notebook

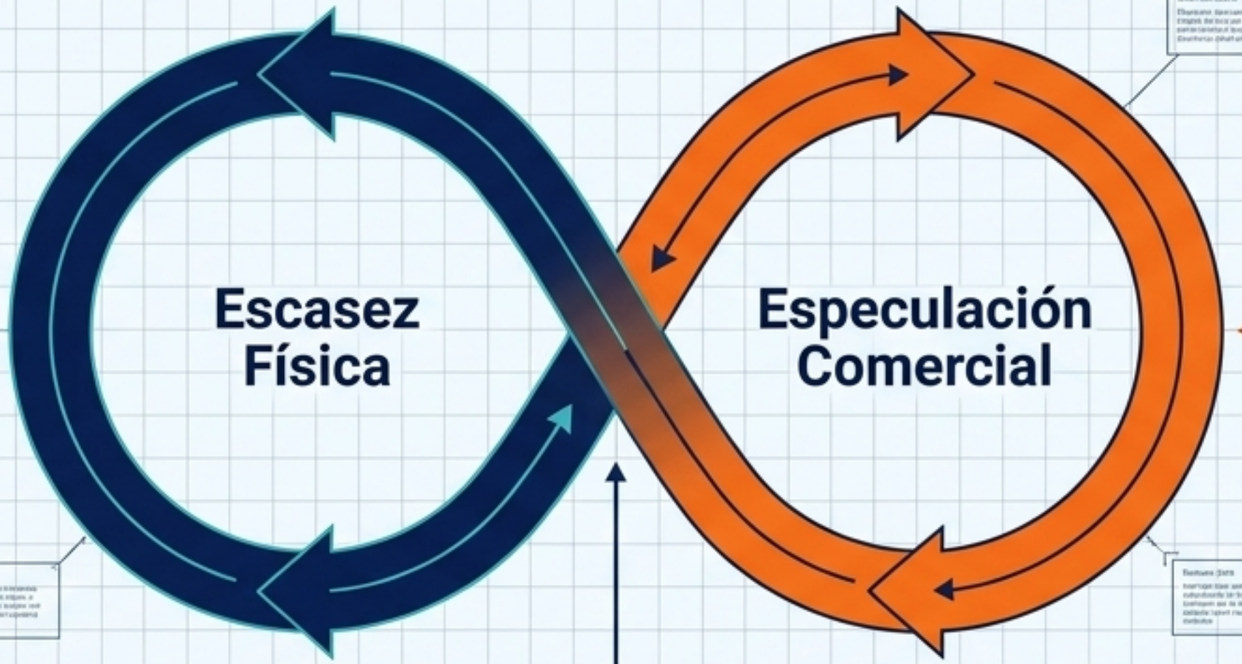
Hemorragia Financiera: Sobrecostos y Fuga de Valor



Gemini Notebook

El Nexo Clínico-Económico: Desabastecimiento y Precio

La Falla Logística:
Retrasos en registros sanitarios (INVIMA) y escasez de materia prima limitan la oferta disponible.



La Falla de Mercado:
Ante la escasez, la ley de oferta y demanda en un mercado desregulado dispara los precios exponencialmente.

Conclusión del Consejo de Estado:

No se puede regular el precio sin garantizar el abastecimiento.
Son dos caras del mismo derecho fundamental (Accesibilidad, Continuidad y Oportunidad).

Gemini Notebook

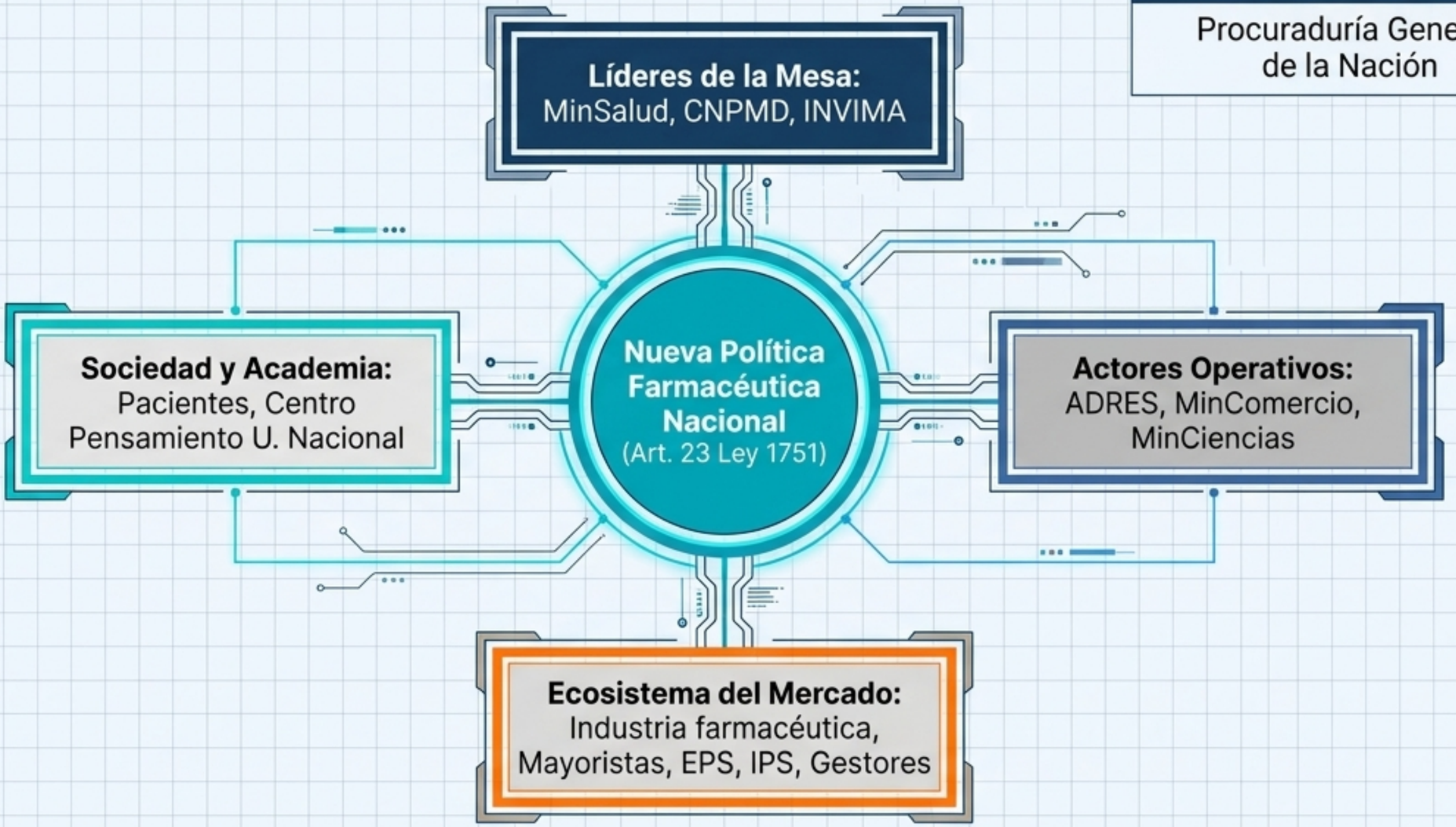
Matriz Diagnóstica: Instituciones vs. Realidad Judicial

Entidad	La Defensa Institucional	Veredicto del Consejo de Estado
MinSalud	Ya existe el CONPES 155 y políticas de soberanía sanitaria.	**Insuficiente.** Existe un problema multicausal no resuelto. Las políticas actuales no detienen la vulneración de derechos.
SuperSalud	No somos competentes para regular precios.	Cierto, pero omitieron auditar la desviación de recursos por sobrecostos y la integración vertical EPS-IPS.
INVIMA	Es un hecho sobreviniente, no es nuestro tema.	Falso. El registro sanitario es el primer eslabón del mercado. Tienen responsabilidad directa en el abastecimiento.

Gemini Notebook

La Intervención Estructural: La Mesa de Trabajo

Garante Legal:
Procuraduría General de la Nación



Gemini Notebook

Los 9 Pilares de la Nueva Política Nacional

1 Regulación Real

Reformular metodologías de control de precios adaptadas a la realidad del mercado.

2 Mecanismos de Compra

Fomentar genéricos, subastas inversas y compras descentralizadas.

3 Transparencia de Datos

Un SISMED público, dinámico y basado en oferta/demanda.

4 Trazabilidad

Control electrónico de facturación en toda la cadena.

5 Abastecimiento

Fortalecer al INVIMA para acelerar expedición de registros.

6 I+D+i

Política de autonomía sanitaria y producción local.

7 Propiedad Intelectual

Actualización de manuales de patentes.

8 Saneamiento

Evaluar recobros y prespuestos máximos para cerrar el déficit.

9 Ejecución

Cronograma estricto de reuniones y metas.

Gemini Notebook

Mandatos Ejecutivos de Choque y Recuperación

Pilar 1: Control de Mercado (SIC y SuperSalud)

- **SIC:** Auditar facturación y recobros. Sanciones disuasorias, no simbólicas.
- **SNS:** Investigar EPS e IPS con integración vertical (>50%) por pagos de medicamentos con sobrecostos.

Pilar 2: Recuperación Patrimonial (ADRES)

- Iniciar trámites para reintegrar al tesoro público el 100% de los sobrecostos pagados.
- Objetivos inmediatos: Pfizer, Cruz Verde, Cohan, Foscal, IPS Universitaria, y otros 12 actores clave.

Pilar 3: Alivio Clínico (INVIMA)

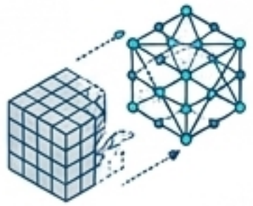
- Continuar y acelerar la ejecución del Plan de Respuesta Urgente a la crisis de desabastecimiento de insumos.

Gemini Notebook

Análisis de Alcance: Evolución Jurídica y Estratégica

De lo Punitivo a lo Sistémico

La sentencia abandona la simple multa y reconoce que el mercado farmacéutico es un ecosistema fallido que requiere rediseño rediseño arquitectónico.



De la Rigidez a la Agilidad

El Consejo de Estado corrige: no obliga a que la política sea estrictamente un Documento CONPES. Permite "otro instrumento jurídico idóneo", destrabando la burocracia.



Participación Vinculante

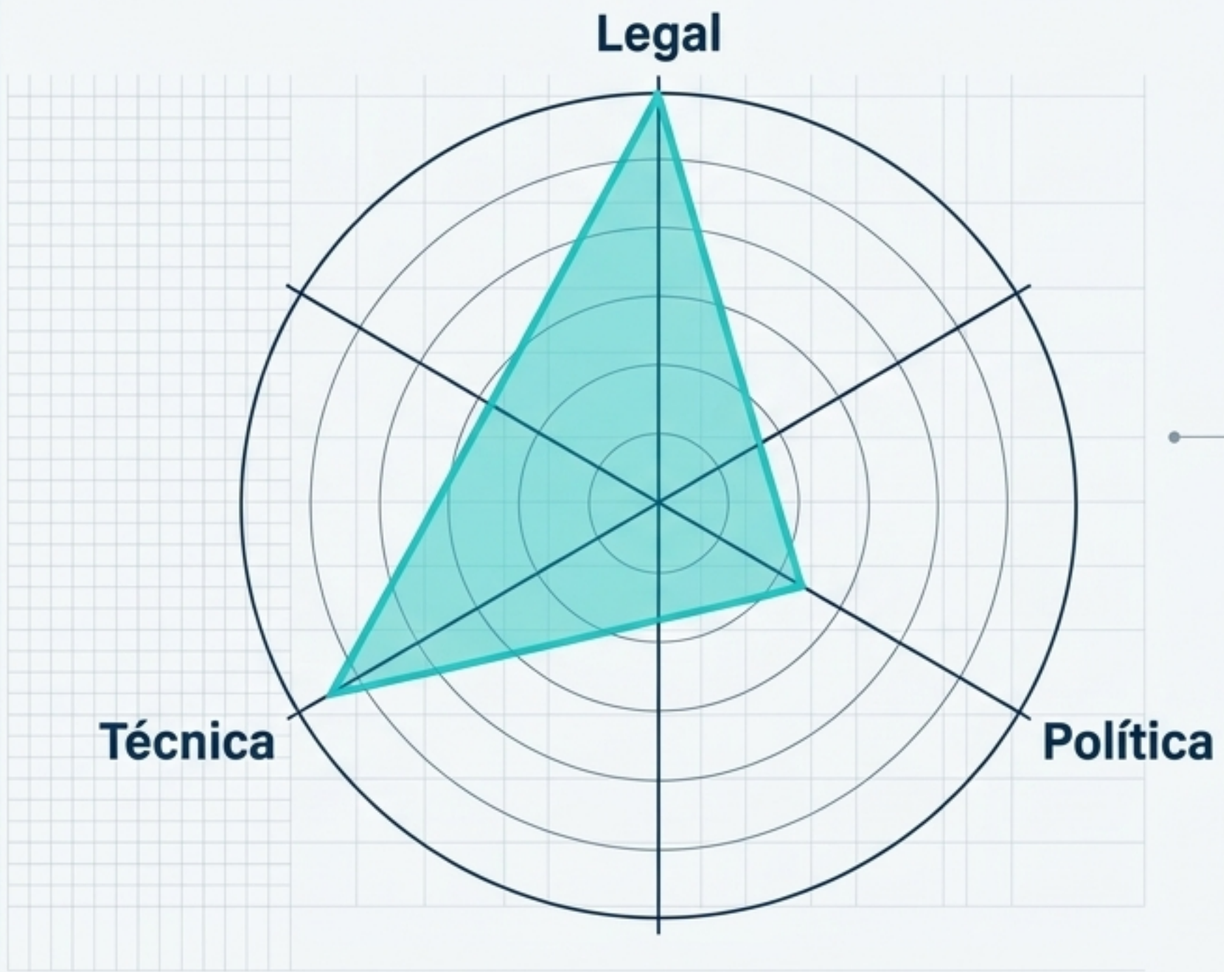
El diseño de la política deja de ser un monopolio técnico del Ministerio para convertirse en un pacto multisectorial de obligatorio cumplimiento.



Pronóstico
Observamed STAR

Gemini Notebook

Pronóstico Observamed STAR: Viabilidad de Implementación



Viabilidad Legal (Alta):

Órdenes imperativas, amparadas en la Ley Estatutaria 1751 y blindadas por el Consejo de Estado y la Procuraduría.

Viabilidad Técnica (Media):

Exige infraestructura masiva de Big Data para control electrónico de facturación. La capacidad instalada actual de SIC/SNS es insuficiente.

Viabilidad Política (Compleja):

Alta resistencia esperada por renegociación de márgenes, lobby frente a patentes y tensiones en la recuperación de cartera por ADRES.

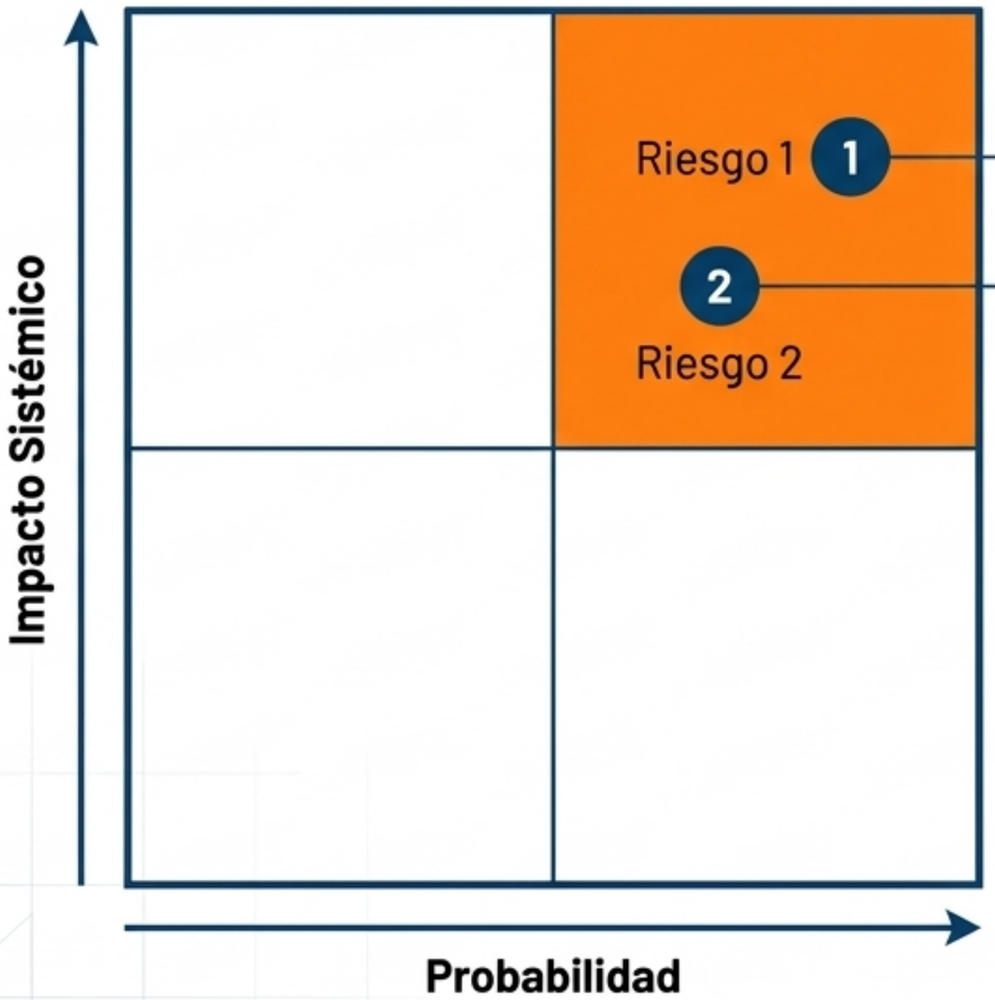
Gemini Notebook

Puntos Fuertes de la Sentencia (Fortalezas Estructurales)



Gemini Notebook

Puntos Débiles y Riesgos de Inaplicación



Riesgo 1: Parálisis por Análisis

Sentar a docenas de actores con intereses diametralmente opuestos puede dilatar la Mesa de Trabajo en debates interminables sin resoluciones rápidas.

Riesgo 2: Limitaciones Presupuestales

La orden exige a INVIMA y SIC fortalecer capacidades técnicas masivas. Sin embargo, el fallo no (y no puede) asignar el presupuesto estatal directo necesario.

Gemini Notebook

La Garantía de Ejecución: El Comité de Verificación



La Adición del Consejo de Estado:

- El fallo de primera instancia omitió crear un mecanismo de vigilancia. La segunda instancia corrigió este vacío vital creando un Comité.

El Efecto: Impide que el cumplimiento quede en promesas; sujeta a ministros y directores a desacato judicial directo.

Gemini Notebook

Conclusión: El Rol de la Academia y la Ciencia Médica

Fundación Observamed STAR

La **Sentencia 2019-00763-02** no es el final de la crisis, es el plano arquitectónico para la reconstrucción del sistema.

El Imperativo Académico:

La medicina y la sociedad civil (Colegio Médico, Lideres en Acción) ganaron su asiento. Deben aportar evidencia técnica y farmacoeconómica para evitar la captura del regulador por intereses comerciales.

Compromiso Institucional:

Observamed mantendrá el monitoreo riguroso, transformando datos en inteligencia estratégica para garantizar que la salud prevalezca sobre la especulación.

Gemini Notebook